

Wieder zurück zur Zurückweisung; Die aktuelle Migrationsdebatte in Deutschland lässt innereuropäische Konflikte aufleben

taz, die tageszeitung

Donnerstag 05. September 2024

Copyright 2024 Contrapress media GmbH Vervielfältigung nur mit

Genehmigung des taz-Verlags All Rights Reserved



Section: SCHWERPUNKT; S. 3

Length: 824 words

Byline: Christian Jakob

Highlight: Die aktuelle Migrationsdebatte in Deutschland lässt innereuropäische Konflikte aufleben

Body

Von Christian Jakob

Flüchtlinge bei der Einreise direkt wieder abweisen oder abschieben zu können ohne ein Asylverfahren: Das fordern konservative Innenpolitiker seit Jahren. Auch nach dem jüngsten Gespräch zwischen Bundesregierung, Landesregierungen und CDU/CSU zum Thema Migration beharrten Po-li-ti-ke-r:in-nen der Union erneut darauf: Deutschland müsse Menschen ohne Bleiberecht an den Grenzen zurückweisen dürfen. Es gebe keine Rechtsprechung, die dagegen spricht, behauptete etwa der parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU). Es müsse die grundlegende Frage geklärt werden, ob sich die Bundesregierung durchringen kann, diesen Beitrag zu einer drastischen Reduktion der Migration nach Deutschland zu schaffen, sagte Frei. Die CSU-Innenpolitikerin Andrea Lindholz sagte im ZDF, sie habe eine große Offenheit, was das Thema Grenzkontrollen und Zurückweisung angeht, bei dem Gespräch verspürt.

Pro Asyl hingegen hatte die direkte Zurückweisung von Migranten an der deutschen Grenze am Dienstag als europarechtswidrig eingestuft. Im September 2023 hatte der Europäische Gerichtshof entschieden, dass Zurückweisungen an den EU-Binnengrenzen regelmäßig rechtswidrig sind. Das Urteil folgte auf eine Klage von Vereinigungen aus Frankreich, unter anderem von Asylrechts-Anwält:innen. Sie wandten sich gegen eine französische Verordnung aus dem Jahr 2020. Die sah vor, dass französische Behörden Angehörigen von Drittstaaten die Einreise an Grenzen zu anderen EU-Mitgliedsstaaten verweigern können. Der EuGH urteilte damals, dass eine Abschiebungsandrohung mit Frist zur freiwilligen Ausreise einhergehen muss. Die Person dürfe also an der Grenze nicht direkt ins Nachbarland zurückgeschickt werden. Das gelte selbst dann, wenn die Person eine Gefahr darstellt in dem Fall könne die Person jedoch inhaftiert werden.

Die Idee, Binnengrenzkontrollen innerhalb der EU wieder einzuführen und irreguläre Mi-gran-t:in-nen zurückzuweisen, ist nicht neu. Bereits 2016 hatten Frankreich die Grenze zu Italien für Flüchtlinge geschlossen, Flüchtlinge, die über den Küstenort Ventimiglia einreisen wollten, wurden nicht durchgelassen. Weil viele in der Folge versuchten, über die Schweiz nach Frankreich und Großbritannien zu gelangen, ging diese bald darauf

Wieder zurück zur Zurückweisung Die aktuelle Migrationsdebatte in Deutschland lässt innereuropäische Konflikte aufleben

ebenso dazu über, die Flüchtlinge abzuweisen. Ungarn hatte ab 2016 auf eine etwa andere Variante gesetzt: Es internierte aus Richtung Serbien ankommende Menschen in Lagern, die rückwärts offen waren: Wer wieder nach Serbien ausreiste, kam frei, alle anderen blieben in Haft. Straßburg hatte diese Praxis allerdings 2017 und 2020 für rechtswidrig erklärt.

Bei vorgelagerten Grenzkontrollen hinderten deutsche Beamte der Bundespolizeiinspektion Freilassung schon am Bahnhof in Salzburg also auf österreichischem Territorium Mi-gran-t:in-nen daran, Züge nach Deutschland zu besteigen. Möglich machte dies ein Staatsvertrag aus dem Jahr 2003. Ab Anfang des Jahres 2016 machte Deutschland vorübergehend Gebrauch davon, das Modell war beschränkt auf den Salzburger Bahnhof. Wer in Deutschland einen Asylantrag stellen könnte, durfte nicht in den Zug und bekam direkt in Salzburg eine Einreiseverweigerung mit Belehrung .

Der damalige CSU-Innenminister Horst Seehofer wollte ab 2018 irreguläre Migration durch noch umfassendere Zurückweisung an den deutschen Grenzen eindämmen. Alle, die bereits in einem anderen EU-Staat einen Asylantrag gestellt hatten, sollten nicht einreisen dürfen, sondern bis zur Abschiebung und ohne Asylverfahren in sogenannten Transitzentren festgehalten werden. Seehofer schloss dazu bilaterale Abkommen mit Griechenland und Spanien ab. Die Vereinbarungen griffen nur bei Asylbewerber:innen, die bei Kontrollen an der deutsch-österreichischen Grenze aufgegriffen wurden. Für Migrant:innen, die über Griechenland und Spanien in die EU eingereist waren, führte die Route gen Norden aber nur ganz selten durch Österreich. Die Bundespolizei schob deshalb auf Grundlage dieser beiden Abkommen auch seinerzeit nur eine sehr geringe Zahl von Menschen in diese beiden Staaten ab.

Das Haupteinreiseland Italien weigerte sich indes, eine entsprechende Vereinbarung zu unterzeichnen. Deutschland wiederum pochte vor allem deshalb darauf, in dieser Frage weiter Druck zu machen, weil es die damals laufenden Verhandlungen für das Gemeinsame Europäische Asylsystem nicht weiter erschweren wollte.

Insgesamt ist das Thema der Einreiseverweigerung heikel und dürfte auf EU-Ebene zu Verstimmungen führen. Italien etwa ist seit Langem der Auffassung, dass Deutschland und andere Länder ihm zu wenige Flüchtlinge abnehmen. Sie weigern sich seit Jahren, Personen zurückzunehmen, die es auf Grundlage der Dublin-Regelung nehmen müsste. Zurückweisungen an Grenzen dürften eine Kettenreaktion auslösen, die das politische Klima in der Migra-tionsfrage noch weiter aufheizt.

Die Idee, Binnengrenzen innerhalb der EU zu kontrollieren, ist nicht neu

asyldebatte

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: POLITIK (92%); ABSCHIEBUNG (90%); DEUTSCHE POLITISCHE PARTEIEN (90%); EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (90%); POLITISCHE DEBATTEN (90%); POLITISCHE PARTEIEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); GRENZKONTROLLEN (89%); STAATSGRENZEN (89%); EINWANDERUNG (78%); MINISTER & STAATSSEKRETÄRE (78%); RECHTSKLAGEN (78%); STAATSVERTRÄGE & ABKOMMEN (77%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (73%); VEREINIGUNGEN & ORGANISATIONEN (71%); VERHAFTUNGEN (69%); GERICHTSHÖFE (68%)

Wieder zurück zur Zurückweisung Die aktuelle Migrationsdebatte in Deutschland lässt innereuropäische Konflikte aufleben

Person: HORST SEEHOFER (92%)

Geographic: SALZBURG, ÖSTERREICH (85%); STRAßBURG, FRANKREICH (78%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%); DEUTSCHLAND (90%); FRANKREICH (90%); SERBIEN (90%); EUROPA (88%); ÖSTERREICH (88%); SCHWEIZ (79%); ITALIEN (58%); VEREINIGTES KÖNIGREICH (58%); UNGARN (57%)

Load-Date: September 4, 2024

End of Document